

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3011/2543

นาง ศกุนตลา ดีท่า
นาย แซ่ นพเก้า

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1713, มาตรา 1727

ตามคำร้องขอของผู้คัดค้านอ้างว่าผู้คัดค้านเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม พิณัยกรรมตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกเป็นพิณัยกรรมปลอม หากเป็นจริงตามคำร้องคัดค้าน ผู้ร้องก็ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพิณัยกรรม อันจะถือว่าผู้ร้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ร้องก็ย่อมไม่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713 มาแต่ต้น นอกจากนี้ ตามคำร้องคัดค้านก็อ้างว่าผู้ตายไม่มีทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(1) ถึง (3) ส่วนผู้คัดค้านเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629(4) หากเป็นจริง ผู้คัดค้านย่อมเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกนับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 1727ที่จะยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกเพราะกรณีมีเหตุอย่างอื่นที่สมควร ศาลชั้นต้นจึงต้องรับคำร้องคัดค้านไว้ไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงเสียก่อน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางศกุนตลา ดีท่า ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพิณัยกรรมของนางสาวบุบผา นพเก้า ผู้ตาย ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอว่า

ผู้คัดค้านซึ่งเป็นบิดาของผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลยขอให้เพิกถอน
พินัยกรรม เพราะไม่เชื่อว่านางสาวบุบผาทำพินัยกรรม และทำพินัยกรรมขณะมีสติดี
พอ ผู้คัดค้านเป็นน้องร่วมมารดาเดียวกันกับนางสาวบุบผา จึงเป็นทายาทโดยธรรมที่
เหลือเพียงคนเดียวของนางสาวบุบผา ผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย แต่ผู้ร้องส่ง
พฤติการณ์ไม่สุจริตปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องทายาทและทรัพย์สินมรดกทั้งมิได้ลงมือจัดทำ
บัญชีทรัพย์สินมรดกภายในกำหนดเวลาและตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ขอให้มียกคำสั่ง
ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกและมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแทน

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องคัดค้านแล้วมีคำสั่งว่า ผู้คัดค้านมิได้เข้ามายื่นคำร้อง
คัดค้านในชั้นไต่สวน เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง
คัดค้านนี้ ทั้งศาลยังมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ยังไม่ปรากฏว่าผู้จัดการมรดกตามคำสั่ง
ศาลดังกล่าวจัดการมรดกไม่ชอบอย่างไรและผู้คัดค้านก็มิใช่ทายาทตามพินัยกรรม
จึงไม่มีเหตุที่จะขอเพิกถอน ให้ยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้อง
คัดค้านไว้ดำเนินการพิจารณาแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องขอของผู้คัดค้านอ้างว่าผู้คัดค้านเป็นทายาทโดย
ธรรมของเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม พินัยกรรมตั้งผู้ร้องเป็น
ผู้จัดการมรดกเป็นพินัยกรรมปลอม หากเป็นจริงตามคำร้องคัดค้านว่า พินัยกรรมตั้ง
ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกเป็นพินัยกรรมปลอม ผู้ร้องก็ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมหรือ

ผู้รับพินัยกรรม อันจะถือว่าผู้ร้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ร้องก็ย่อมไม่มีสิทธิ
ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 มา
แต่ต้น นอกจากนี้ตามคำร้องคัดค้านก็อ้างว่าผู้ตายไม่มีทายาทโดยธรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(1) ถึง (3) ส่วนผู้คัดค้านเป็นทายาทโดย
ธรรมตามมาตรา 1629(4)หากเป็นจริงผู้คัดค้านย่อมเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดก นับ
ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 1727 ที่จะยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกเพราะ
กรณีมีเหตุอย่างอื่นที่สมควรซึ่งศาลชั้นต้นจะต้องรับคำร้องคัดค้านไว้ไต่สวน เพื่อให้
ได้ความจริงเสียก่อน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องคัดค้านของผู้
คัดค้านไว้ดำเนินการพิจารณาแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีชอบแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้รวมสั่งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำ
พิพากษาใหม่

(ปราโมทย์ ขพานนท์-สุเมธ ตั้งกิจวางกูร-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ